

ABDUL AZIZ BIN ALWI
lwn.
JAMALIAH BINTI IBRAHIM

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Abdul Latif (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

05 Oktober 2022/ 08 Rabiulawal 1444H

Permohonan No. 10000-002-0106-2020

Kebenaran Merayu – subseksyen 67(2) dan (3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Pegum Syarie Pemohon: - tiada -

Pegum Syarie Responden: - tiada -

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Dalam kes ini Pemohon memfailkan permohonan untuk mendapatkan kebenaran merayu daripada Mahkamah Rayuan Syariah terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang menjalankan kuasa rayuan pada 10 September 2020 dalam kes rayuan no. 10500-037-0011-2019.

2) Semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah, Hakim yang mendengar rayuan telah memerintahkan seperti berikut:

- i) Perayu gagal memberikan alasan yang kukuh untuk dipertimbangkan;

- ii) Rayuan Perayu ditolak;
- iii) Mahkamah mengekalkan keputusan Hakim Bicara bagi Kes Saman No: 10007-037-0056-2018; dan
- iv) Mahkamah memerintahkan keputusan Hakim Bicara bagi Kes Saman No: 10007-037-0056-2018 dilaksanakan.

Latarbelakang Kes

- 3) Responden telah memohon dan memperolehi perintah bagi nafkah anak-anak melalui Kes Mal No: 260/97 (T) bertarikh 22 April 1998 yang memerintahkan nafkah anak sebanyak RM 400.00 sebulan untuk dua (2) orang anak mulai bulan Februari 1998 ke hadapan.
- 4) Responden seterusnya telah memohon dan memperolehi perintah bagi tunggakan nafkah anak melalui Kes Mal No: 10007-023-0738-2014 bertarikh 6 April 2016 yang memerintahkan tunggakan nafkah anak sebanyak RM 44,800.00 mulai Februari 1998 sehingga Januari 2009.
- 5) Responden kemudiannya telah memohon dan memperolehi perintah bagi kes saman penghutang penghakiman melalui Kes Mal No: 10007-037-0056-2018 bertarikh 20 Mac 2019 yang memerintahkan sabitan hutang tertunggak sebanyak RM 44,800.00 berdasarkan kepada Kes Mal No: 10007-023-0738-2014 dan mahkamah memerintahkan Pemohon membayar secara ansuran sebanyak RM 200.00 sebulan mulai bulan Mac 2019 ke hadapan sehingga selesai.
- 6) Pemohon telah tidak berpuas hati dengan keputusan kes saman penghutang penghakiman tersebut dan telah memfailkan rayuan pada 20 Mac 2019 melalui Kes Rayuan Mal No: 10500-037-0011-2019 dengan mengemukakan tiga (3) alasan rayuan seperti berikut –

i) Yang Arif Hakim telah khilaf apabila tidak mengambil kira dalam memutuskan jumlah tunggakan nafkah anak yang perlu dibayar oleh Perayu tanpa mengambil kira had umur anak perempuan yang bernama Azreena Nur binti Abdul Aziz (No. K/P: 830505-14-5372) yang berumur 26 tahun semasa tahun 2009 sedangkan had umur 18 tahun bagi anak tersebut perlu diambil kira bermula tahun 1997 sehingga 2001 sahaja.

ii) Yang Arif Hakim telah terkhilaf apabila tidak menggunakan budibicara untuk Perayu membuktikan yang Perayu ada membuat pembayaran nafkah anak. Ini disahkan sendiri oleh saksi (anak) semasa perbicaraan berjalan.

iii) Yang Arif Hakim telah terkhilaf apabila Perayu dikehendaki membayar kesemua jumlah tunggakan nafkah anak iaitu RM 44,800.00 sedangkan Perayu ada memberi sejumlah wang kepada Responden sejumlah wang sebanyak RM 47,500.00 hasil dari jualan rumah iaitu pada tahun 2001 sebelum bercerai kali kedua dengan Responden sedangkan perintah Mahkamah yang dikeluarkan pada tahun 1997 (Kes Mal Bil. 260/97(T)).

7) Pada 10 September 2020 Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah membuat keputusan seperti di perenggan 2 penghakiman ini iaitu –

- i) Perayu gagal memberikan alasan yang kukuh untuk dipertimbangkan;
- ii) Rayuan Perayu ditolak;
- iii) Mahkamah mengekalkan keputusan Hakim Bicara bagi Kes Saman No: 10007-037-0056-2018; dan

- iv) Mahkamah memerintahkan keputusan Hakim Bicara bagi Kes Saman No: 10007-037-0056-2018 dilaksanakan.

8) Selanjutnya, Pemohon masih tidak berpuas hati dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) tersebut dan telah memfailkan permohonan bagi mendapatkan kebenaran merayu atas alasan bahawa:

- i. Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan yang Tuan Hakim putuskan.
- ii. Tiada keadilan bagi pihak Pemohon.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

9) Bagi menimbangkan permohonan ini, kami merujuk kepada peruntukan Seksyen 67 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

“Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah

67. (1)...

(2) *Apabila suatu rayuan daripada suatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran bagi pemutusan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.”*

Dalam menjelaskan maksud peruntukan tersebut, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes **Mohd Azizul bin Abdullah lwn. Sofia binti Zainal Abidin, kes permohonan no. 10000-002-0047-2016** yang diputuskan pada 25hb. Julai 2017 telah menggariskan berkaitan empat kehendak undang-undang yang perlu dipenuhi terlebih dahulu oleh Pemohon bagi membolehkan Mahkamah Rayuan Syariah memberi kebenaran merayu iaitu:

- i. Satu soalan undang-undang;
- ii. yang berkepentingan awam;
- iii. yang telah timbul semasa perjalanan rayuan; dan
- iv. penentuan yang diambil oleh Mahkamah Tinggi telah mempengaruhi kesudahan rayuan itu.

10) Seterusnya kami juga telah merujuk beberapa keputusan kes Mahkamah Rayuan Syariah antaranya kes **Ahmad@Ahmad Zukni bin Johari lwn. Rosnah binti Esahak [2009] JH 28 (2) hal. 163-180, Samsudin bin Md. Husin lwn. Ketua Pendakwa Syarie [2012] JH Jld 34(2) hal. 229-236 dan kes Anneliza binti Zainal lwn. Ketua Pendakwa Syarie [2014] JH Jld. 39(1) hal. 46-53.** Berdasarkan panduan dalam kes-kes tersebut, Pemohon adalah bertanggungjawab mengemukakan kepada kami bahawa persoalan undang-undang berkepentingan awam telah timbul semasa pendengaran rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah dan persoalan undang-undang tersebut telah disentuh oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

11) Kami mengulangi pendirian panel rayuan syariah dalam kes-kes di atas bahawa peruntukan subseksyen 67(2) Enakmen tersebut adalah sebagai tapisan awal untuk menyaring kes yang hanya mempunyai isu undang-undang berkepentingan awam sahaja yang boleh dirayu di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah. Dengan kata lain, tidak semua kes yang diputuskan oleh Mahkamah

Rendah Syariah dan yang telah dirayu ke Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai peluang kedua untuk merayu sekali lagi ke Mahkamah Rayuan Syariah kecuali atas isu undang-undang berkepentingan awam yang dibenarkan sahaja.

12) Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak berkaitan maksud frasa “berkepentingan awam” yang diberikan oleh Mahkamah Persekutuan berdasarkan peruntukan di perenggan 96(a) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 iaitu dalam kes **Titular Roman Catholic Archbishop Of Kuala Lumpur lwn. Menteri Dalam Negeri & Ors [2014] 6 CLJ** yang menyatakan:

“The issues which have come up for consideration in this application are of public importance within the meaning of s. 96(a) CJA. A decision on these issues where this court reviews the judgment of the Court for Appeal for their correctness on every aspect would surely be momentous and would be to great public advantage.”

Bermaksud: “Isu-isu yang dikemukakan untuk pertimbangan adalah berkepentingan awam dalam maksud s. 96(a) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 . Satu keputusan terhadap isu-isu di mana mahkamah ini menyemak kembali penghakiman Mahkamah Rayuan bagi menentukan kebetulannya dari segala aspek tentunya amat penting dan amat bermanfaat kepada awam.”

13) Kami ingin tegaskan di sini bahawa batasan dan tugas Mahkamah Rayuan Syariah adalah berdasarkan peruntukan yang telah dinyatakan di awal tadi iaitu hanyalah untuk menentukan sama ada rayuan boleh dibenarkan atau sebaliknya tanpa memutuskan mengenai merit rayuan yang ingin dirayu oleh Pemohon. Justeru itu, kami akan meneliti alasan-alasan permohonan dan hujah pihak-pihak

bagi mengenal pasti sama ada permohonan ini memenuhi kehendak undang-undang yang telah kami nyatakan atau sebaliknya.

14) Penelitian kami terhadap Afidavit Pemohon yang diangkat sumpah pada 13 Oktober 2020, kami mendapati Pemohon hanya menyatakan seperti berikut –

- i. Saya tidak berpuas hati dengan keputusan yang Tuan Hakim putuskan.
- ii. Tiada keadilan bagi pihak saya.

15) Kami juga telah meneliti Afidavit Jawapan Responden yang diangkat sumpah pada 25 November 2020 yang mana Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini kerana tiada alasan khas yang melibatkan persoalan undang-undang dan kepentingan awam yang dikemukakan oleh Pemohon.

16) Kami juga telah meneliti Hujah Pemohon dan mendapati hujahan tersebut adalah berhubung dengan rayuan Pemohon di Mahkamah Tinggi Syariah terhadap keputusan kes di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur. Kami tidak menemui sebarang hujahan Pemohon berkenaan isu persoalan undang-undang yang berkepentingan awam yang timbul di dalam kes Kes Rayuan Mal No: 10500-037-0011-2019.

17) Responden pula berhujah bahawa Pemohon tidak memasukkan alasan yang boleh disandarkan kepada empat (4) perkara yang membolehkan Mahkamah Rayuan Syariah memberikan kebenaran merayu iaitu persoalan undang-undang yang berkepentingan awam yang telah timbul semasa perjalanan rayuan dan penentuan yang diambil oleh Mahkamah Tinggi telah mempengaruhi kesudahan rayuan itu.

18] Sehubungan dengan itu kami berpendapat Pemohon telah gagal menunjukkan kepada kami apakah isu undang-undang yang berkepentingan awam di dalam permohonannya untuk kami mempertimbangkan permohonan ini seterusnya memberikan kebenaran untuk kes ini dipanjangkan ke peringkat Mahkamah Rayuan Syariah mengikut proses dan prosedur yang telah ditetapkan.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan Responden, Hujah Pemohon dan Responden dan setelah meneliti dokumen -dokumen yang dikemukakan, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan Pemohon **DITOLAK**;

Dibaca dan ditandatangani oleh:

-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:

-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor